



PUTUSAN

Nomor 3264 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

EMLI MEGAWATI HARAHAP, bertempat tinggal di Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Yusuf Siregar, S.H.I., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Muhammad Yusuf Siregar, SHI. MH & Rekan beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 1, Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK MESTIKA DHARMA, Tbk, beralamat di Medan dan berkantor cabang di Jalan Ahmad Yani, Nomor 162-163, Rantau Prapat, dalam hal ini diwakili Hendra Halim selaku Wakil Presiden Direktur, memberi kuasa kepada Ichwan Rizaldy, S.H., CN., Advokat pada *Law Office and Legal Consultant* Abdul Aziz, S.H. & Associates, yang beralamat di Jalan H.A. Rahman Syihab, Nomor 5-D, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2020;
Termohon Kasasi;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3264 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dan dijalankan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara ini berupa Sertifikat Hak Milik;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memfasilitasi Penggugat/ tidak memberikan Salinan Perjanjian Kredit, Polis Asuransi, Akta Jaminan Fidusa dan Sertifikat Fidusa serta melakukan pemotongan saldo (debit) yang dilakukan sepihak oleh Tergugat pasca meninggalnya Almarhum Kalar Tanjung;
4. Membebaskan Penggugat dari segala bentuk hutang yang dilakukan oleh Almarhum Kalar Tanjung Terhadap PT Bank Mestika Dharma, Tbk semasa hidup dengan sisa pokok hutang 17 bulan ke depan yang apabila dijumlahkan dengan total sebesar Rp231.388.649,00 (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan sertifikat yang telah dijadikan jaminan oleh Almarhum Kalar Tanjung kepada Terhadap PT Bank Mestika Dharma, Tbk;
6. Menghukum Tergugat membayar seluruh kerugian yang dialami Penggugat berupa pemotongan saldo (debit) yang dilakukan sepihak oleh Tergugat pasca meninggalnya Almarhum Kalar Tanjung sebesar Rp13.611.097,00 (tiga belas juta enam ratus sebelas ribu sembilan puluh tujuh rupiah) selama 3 bulan yang apabila dijumlahkan menjadi Rp40.833.291,00 (empat puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi imateriil kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3264 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diambil putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang eksepsi gugatan Penggugat *obscuur libel*;
2. Kerugian materiil dan imateriil telah *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Rap, tanggal 17 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.359.500,00 (satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 458/PDT/2019/PT MDN, tanggal 7 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Rap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantrauprapat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantrau Prapat tersebut pada tanggal 19 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3264 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar;

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Emli Megawati Harahap) seluruhnya dengan baik;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan bertanggal 7 Januari 2020, Nomor 458/Pdt/2019/PT MDN *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat bertanggal 17 Januari 2019, Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Rap;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dan dijalankan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara ini berupa sertifikat hak milik;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memfasilitasi Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak memberikan Salinan Perjanjian Kredit, Polis Asuransi, Akta Jaminan Fidusa dan Sertifikat Fidusa serta melakukan pemotongan saldo (debit) yang dilakukan sepihak oleh Tergugat/Terbanding pasca meninggalnya Almarhum Kalar Tanjung;
4. Membebaskan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dari segala bentuk hutang yang dilakukan oleh Almarhum Kalar Tanjung terhadap PT Bank Mestika Dharma, Tbk semasa hidup dengan sisa pokok hutang 17 bulan ke depan yang apabila dijumlahkan dengan total sebesar Rp231.388.649,00 (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk mengembalikan sertifikat yang telah dijadikan jaminan oleh Almarhum Kalar Tanjung kepada terhadap PT Bank Mestika Dharma, Tbk ;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3264 K/Pdt/2023



6. Menghukum Tergugat/Terbanding membayar seluruh kerugian yang dialami Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi berupa pemotongan saldo (debit) yang dilakukan sepihak oleh Tergugat/Terbanding pasca meninggalnya Almarhum Kalar Tanjung sebesar Rp13.611.097,00 (tiga belas juta enam ratus sebelas ribu sembilan puluh tujuh rupiah) selama 3 bulan yang apabila dijumlahkan menjadi Rp40.833.291,00 (empat puluh juta rupiah delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);
7. Menghukum Tergugat/Terbanding membayar ganti rugi imateriil kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat/Terbanding;
9. Menghukum Tergugat/Terbanding membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diambil putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Mei 2020 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 19 Maret 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Mei 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3264 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pokok perkara *a quo* adalah terkait perbuatan Tergugat selaku kreditur melakukan pemotongan saldo atas rekening Kalar Tanjung (Suami Penggugat) tanpa sepengetahuan Penggugat, perbuatan mana menurut Pengugat adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa sesuai fakta persidangan Penggugat/debitur tidak memenuhi kewajibannya membayar utang kepada Tergugat/kreditur maka berdasar Perjanjian Kredit Nomor 3260/AKS/BMD/2013 tanggal 28 Agustus 2013 tindakan Tergugat/kreditur melakukan pemotongan saldo bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hak Kalar Tanjung (Suami Penggugat) selaku debitur ataupun hak Penggugat selaku ahli waris dari Kalar Tanjung, oleh karenanya tindakan Tergugat/kreditur tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa dengan demikian tepat pertimbangan *Judex Facti* gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi EMLI MEGAWATI HARAHAHAP, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3264 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **EMLI MEGAWATI HARAHAP**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3264 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3264 K/Pdt/2023